



REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMPRA ÁGIL

NOMBRE DEL PROCESO: E102RT9 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES GRUESAS CON DESPACHO INCLUIDO.

N° FOSOAD: 160

ID COTIZACIÓN COMPRA ÁGIL: 1969-369-COT26

El presente documento contiene las condiciones establecidas por Gendarmería de Chile, para la formalización de una compra ágil.

Los proveedores por el solo hecho de cotizar, aceptan las condiciones que a continuación se indican.

NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN: E102RT9 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES gruesas CON DESPACHO INCLUIDO.

Dirección de despacho: Calle O'Higgins N° 77 Poniente, edificio futuro center, piso 6, oficina 607, región del Bio Bio.

- **Proveedor deberá adjuntar imagen referencial.**

Producto	Cantidad
Bolsas tamaño 10X23 cms. Trasparente gruesas espesor 30 micras, 1000 unidades	01
Bolsas tamaño 10X15 cms. Trasparente gruesa espesor 30 micras , 1000 unidades	01
Bolsas tamaño 15X25 cms. Trasparente gruesas espesor 30 micras, 1000 unidades	01

LOS PRODUCTOS SOLICITADOS NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN

CONVENIO MARCO MONTO TOTAL ESTIMADO ADQUISICIÓN \$150.000.-

VISITA A TERRENO: NO se requiere

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

a) Precio → 40%

b) Plazo de entrega → 25% 1 a 4 días 10 pts. / 5 a 8 días 5 pts. / No indica o indica más de 8 días 0 Puntos.

c) Características Técnicas → 30% Cumple con Características Técnicas 10 Pts. – No Cumple: Fuera de Bases. El Oferente debe adjuntar fichas o especificaciones con las características de los productos ofrecidos, adjuntar cotización formal e imágenes referenciales de los productos.

d) Material reciclable o reutilizable → 5% Las bolsas pueden reciclarse o

reutilizarse 10 pts. / Las bolsas no pueden reciclarse o reutilizarse o No indica 0 pt. Proveedor debe adjuntar certificado que acredite si las bolsas pueden reciclarse o reutilizarse.

Criterios de Evaluación	Puntaje	Ponderación	Puntaje ponderado
Precio	1-10	40%	4.0
Plazo de Entrega	0-10	25%	2.5
Características Técnicas	0-10	30%	3.0
Material reciclable o reutilizable	0-10	5%	0.5

a) En el caso del criterio de evaluación "**Precio**" el puntaje ponderado se determinará aplicando la siguiente fórmula: $= 40\% * (\text{Precio más ventajoso} \times 100) / (\text{precio ofrecido} \times 10)$

b) En el caso del criterio de evaluación "**Plazo de entrega**", el puntaje se determinará según la siguiente fórmula: $= 25\% * \text{Puntaje Obtenido}$

c) En el caso del criterio de evaluación "**Características Técnicas**" el puntaje se determinará según la siguiente fórmula: $= 30\% * \text{Puntaje Obtenido}$

d) En el caso del criterio de evaluación "**Material reciclable o reutilizable**" el puntaje se determinará según la siguiente fórmula: $= 5\% * \text{Puntaje Obtenido}$

e)

Nota: el Oferente deberá completar y subir el Formulario N°1, "Declaración de implementación de políticas de sustentabilidad" indicando si cuenta con políticas de sustentabilidad implementadas en la empresa y adjuntar medios de verificación.

En caso de declarar que no implementa políticas o, en caso de indicar que sí los implementa, pero no las señala o no adjunta medios de verificación, será evaluado con puntaje "cero".

El proveedor seleccionado deberá ser siempre el de mayor puntaje, según los criterios de evaluación que se definan.

En caso de empate en el puntaje final, los criterios de desempate serán los siguientes:

Menor precio

Características técnicas

Menor plazo de entrega

Material reciclable o reutilizable.

LA ADQUISICIÓN SE FORMALIZARÁ MEDIANTE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

PAGO: El pago se efectuará, al contado dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la recepción de la respectiva factura en el portal del Servicio de Impuestos Internos, **haciendo presente que el responsable del pago final es la Tesorería General de la República.**

Estos son los datos de facturación:

Señor (es): Gendarmería de Chile Dirección Regional Del Biobío.

Rut: 61.004.068-3

Giro: Servicio Público

Dirección: O'HIGGINS N°77 PONIENTE 6° PISO OFICINA 607

Comuna: Concepción

Fono: 41-3162750

Tesorería General de la Republica – fonos: 226930500-227689800

NOTA:

1) una vez recepcionada la orden de compra, dejarla en estado de "aceptada", en caso contrario, se entenderá como aceptada transcurridas 48 horas desde ser "enviada a proveedor".

2) una vez emitida la factura dispone de un plazo de 72 horas para enviar el archivo XML a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com,

3) en el campo 801 de dicho archivo XML debe ir escriturado correctamente el ID o número de la orden de compra.

De no cumplirse lo señalado en los puntos anteriores el sistema reclamará la factura automáticamente. Por otro lado, se sugiere enviar los productos primero con guía despacho para prevenir rechazo de la factura por no recibir los productos dentro del plazo de 8 días desde su emisión.

Respecto del pago de los compromisos, la Tesorería ha adoptado la modalidad de pago: por transferencia electrónica.

El proveedor deberá acompañar la cuarta copia cedible de la factura, debidamente firmada y certificado su pago, con fecha no superior a los treinta días o al vencimiento del compromiso de pago.

El proveedor deberá acompañar la cuarta copia cedible de la factura, debidamente firmada y certificado su pago, con fecha no superior a los treinta días o al vencimiento del compromiso de pago.

CONTRAPARTE TÉCNICA:

1.- El funcionario que actuará como Contraparte Técnica será: SOM Manuel Sagredo Bustos

2.- Cargo: ECA Concepción

3.- Departamento o Sección: ECA Concepción

Logística Regional 4.- Teléfono: 41-3162708.

5.- Correo electrónico: manuel.sagredo@gendarmeria.cl

6.- Ubicado en: O'Higgins N° 77 Poniente, piso 6, edificio futuro center, Concepción, Región del Biobío.

7.- Dirección de entrega: O'Higgins N° 77 Poniente, piso 6, edificio futuro center, Concepción, Región del Biobío

MULTAS Y SANCIONES: En casos de incumplimiento en la entrega de los productos, prestación del servicio, o en las especificaciones técnicas contratadas, según sea el caso, debido a causas imputables al proveedor,

Gendarmería de Chile cobrará una multa, por cada día de incumplimiento o atraso (incluyendo días inhábiles), equivalente al 1.5% sobre el monto total de la contratación (I.V.A. incluido), por un máximo de 20 días corridos, so pena de facultar al Servicio a resolver administrativamente la contratación, aplicando las sanciones correspondientes.

Se considerarán como incumplimientos lo siguiente:

- Atraso total o parcial en la entrega o prestación pactada.
- Ejecución de los servicios a tiempo, pero en forma o en menor cantidad a la oferta y contratada.
- Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas, lo que será evaluado por la contraparte técnica designada por Gendarmería de Chile.

El cálculo de las multas se efectuará, cuando sea el caso, sobre el monto incumplido, por lo que en ningún caso se podrá multar sobre productos o servicios que hayan sido oportunamente entregados o prestados.

Multa mínima a aplicar: En caso de que el monto de la multa determinada en base al procedimiento señalado en el presente artículo sea inferior a 1 UTM, siempre se sancionará con este valor.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 30% del monto total de la contratación, I.V.A incluido. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá ponerle término anticipado a la contratación.

La aplicación de esta multa se efectuará por el Servicio administrativamente, sin forma de juicio y en el evento que el proveedor no la pague, se cobrará de los pagos que se encuentren pendientes, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan para el debido resguardo del interés fiscal.

No se aplicará multa si el atraso es imputable a Gendarmería de Chile, o si ha ocurrido por caso fortuito o fuerza mayor, lo cual deberá ser suficientemente acreditado por el proveedor en la forma y dentro del plazo señalado en el inciso siguiente.

Verificado el incumplimiento, el Servicio comunicará al proveedor los hechos que motiven la aplicación de la multa, sin indicar su monto, a fin de que en forma previa a la dictación del acto administrativo que le dé curso, éste pueda entregar los antecedentes y argumentos que estime pertinentes.

La comunicación referida en el punto anterior, tendrá la forma de Oficio Ordinario, el cual será notificado mediante su publicación en el Portal www.mercadopublico.cl, entendiéndose notificado dentro del plazo de 24 horas contadas desde dicha publicación, sin perjuicio de remitirse correo electrónico informando tal situación.

Notificado dicho oficio al proveedor, éste dispondrá de 05 días hábiles para presentar sus descargos al correo electrónico que la Institución disponga, junto con los antecedentes que acrediten sus fundamentos.

Los descargos presentados, serán resueltos por la Jefa de Administración o Finanzas Regional, o quien ésta designe sobre el tema, quienes podrán, si la materia en discusión lo requiere, solicitar pronunciamiento de carácter técnico a la Unidad Requirente, pudiendo acoger total o parcialmente los fundamentos dados por el proveedor o bien rechazarlos y confirmar la multa respectiva.

En definitiva, en el caso que el Servicio determine cursar la multa, ya sea total o parcialmente, ello se formalizará a través de un acto administrativo fundado que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren y que será notificado al proveedor por correo electrónico. Para realizar la referida notificación, se deberá considerar el correo electrónico que los proveedores informen, en el módulo de proveedores del portal Mercado Público. Sin perjuicio de lo anterior cabe señalar que la notificación mediante correo electrónico, no obsta a que las citadas resoluciones deban publicarse siempre en el portal www.mercadopublico.cl, y en caso de que modifiquen o pongan término anticipado a un contrato, deberán publicarse a más tardar dentro de 24 horas de dictadas.

Respecto de este acto administrativo el proveedor podrá ejercer los recursos contemplados en la Ley N° 19.880, en la forma que dicho cuerpo normativo dispone.

El plazo para pagar la multa será de 10 días corridos, contados desde la notificación del acto administrativo que la haya cursado; en caso de no efectuarse el pago, se faculta de manera irrevocable a Gendarmería de Chile para hacer efectiva dicha multa sobre el próximo estado de pago, o de no existir estados de pago pendientes, sobre el documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento de la contratación.

En caso de **RECHAZO DE LOS PRODUCTOS**, por incumplimiento de lo ofrecido por la empresa, ésta tendrá la obligación de corregir las falencias y realizarlo nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo, después del cual podrá resolverse administrativamente la contratación, sin perjuicio de aplicar los porcentajes diarios señalados anteriormente.